

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 793/2533

พนักงานอัยการจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

โจทก์

นายพริ้ง คู่ชู้พักตร์หรือภู่พักตร์

จำเลย

นายพริ้ง คู่ชู้พักตร์หรือภู่พักตร์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้เสนอ
บัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 266, 268 ลงโทษตามมาตรา 268 กระทงเดียวจำคุก 1 ปี จำเลยให้การรับ
สารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 6 เดือน

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 266(1) ประกอบ 268 วรรคสอง ให้ลงโทษตามมาตรา 268 วรรคสอง
กระทงเดียว นอกจากที่ แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบว่าประสงค์จะยื่นฎีกาต่อไป
(อันดับ 56,55)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวทั้งในระหว่างการพิจารณาของศาล
ชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โดยในชั้นอุทธรณ์ตีราคาประกัน 80,000บาท (อันดับ 3,39)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เป็นคดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงสมควรได้พิจารณา
คำฟ้องฎีกาประกอบด้วย แต่จำเลยยังไม่ได้ ยื่นฎีกามาจึงไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว
ในชั้นนี้ ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว เป็นคดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงสมควรได้พิจารณา
คำฟ้องฎีกาประกอบด้วย แต่จำเลยยังไม่ได้ ยื่นฎีกามาจึงไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว
ในชั้นนี้ ยกคำร้อง

(สวิน อักษรายุธ-เรียร ยุงทอง-ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ